

طبقا للفصول 619 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية

يحرر العقد النهائي وجوبا بمحرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يحرره محام مقبول لدى محكمة النقض (المادة 4 من القانون 39.08).

### الطرف الثاني (المبادل له)

الاسم/التسمية

رقم البطاقة الوطنية / السجل

العنوان

الهاتف

### الطرف الأول (المبادل)

الاسم/التسمية

رقم البطاقة الوطنية / السجل

العنوان

الهاتف

### المادة 1 العقار الأول

يملك الطرف الأول العقار الكائن بـ [ ]، موضوع الرسم العقاري رقم [ ]، مساحته [ ] م<sup>2</sup>، وقيمته المتفق عليها [ ] درهما.

### المادة 2 العقار الثاني

يملك الطرف الثاني العقار الكائن بـ [ ]، موضوع الرسم العقاري رقم [ ]، مساحته [ ] م<sup>2</sup>، وقيمته المتفق عليها [ ] درهما.

### المادة 3 المبادلة

يتبادل الطرفان ملكية العقارين المذكورين، فيصبح كل منهما مالكا للعقار الذي كان في ملك الآخر، بجميع حقوقه ومرافقه.

### المادة 4 المعدل (الفرق)

نظرا لفرق القيمة بين العقارين، يؤدي الطرف [ ] للطرف الآخر مبلغ [ ] درهما كمعدل، بطريقة قابلة للتتبع (شيك أو تحويل).

### المادة 5 التحملات

يصرح كل طرف بأن عقاره خال من كل رهن أو حجز أو تحمل، ما عدا: [ ].

### المادة 6 المصاريف والضرائب

تؤدي واجبات التسجيل والتقييد بالمحافظة العقارية والضريبة على الأرباح العقارية حسب القانون، ويتحملها كل طرف فيما يخصه ما لم يتفق على خلاف ذلك.

### المادة 7 الاختصاص

يختص بالنظر في كل نزاع المحكمة الابتدائية لموقع العقار.

حرر بـ [ ] بتاريخ [ // 2026 ] في نظيرين.

إمضاء الطرف الثاني (المبادل له)

إمضاء الطرف الأول (المبادل)

---

نموذج إرشادي من إعداد وكالة الوسيط 777 العقارية — مكناس. يكيّف حسب كل حالة، والعقود الخاضعة للمحرر الرسمي تحرر عند موثق أو عدول أو محام مقبول لدى محكمة النقض.